

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELEVADORES MODELO: CONSERVAÇÃO BASE**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas firmam, entre si, de livre e espontânea vontade, **ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELEVADORES MODELO: CONSERVAÇÃO BASE**, que se regerá conforme os termos, preço e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DAS PARTES:

CONTRATANTE: TAROBA INDUSTRIA HOTELARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 77.766.483/0001-64, residente na Rodovia das Cataratas, 12280 – KM 21 – Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu, PR.

CONTRATADO: DW ELEVADORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.516.767/0001-97, situada na Rua Somis Fellini, nº 548, área Industrial, Medianeira, Paraná.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

CONSIDERANDO que as partes possuem um contrato de prestação de serviços de conservação de elevadores, com prazo de 12 (doze) meses, com vencimento 30 de novembro de ~~2024~~ ²⁰²⁵, e que desejam aditivar o contrato.

As partes acima identificadas, tem entre si, justas e acertadas o primeiro termo aditivo ao CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELEVADORES MODELO: CONSERVAÇÃO BASE, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente contrato, que será regido pelos seguintes termos:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO - O presente Contrato tem por objeto aditivar o contrato de CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELEVADORES MODELO: CONSERVAÇÃO BASE, afim de aditivar a cláusula 9.1, do prazo, alterar a Clausula 6ª do reajuste, e Inserir a Clausula 11 da proteção de dados, que passará a vigência nos seguintes termos:

CLÁUSULA 9.1- Pactuam as partes, que o contrato principal terá validade por mais 12 (doze) meses, com vigência a partir de 01 de dezembro de 2024, até o dia 30 de novembro de 2025.

CLÁUSULA 9.2- Pactuam as partes, que o contrato principal passará a vigorar o valor mensal de R\$168,00 (cento e sessenta e oito reais).

6.1- O valor contratual será reajustado automaticamente, obedecida a periodicidade mínima permitida legalmente, com a base na variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo, considerando-se como índice aplicável o acumulado dos últimos 12 (doze) meses, com base no mês anterior ao do que o reajuste seja devido.

6.2. Caso o índice fixado para reajuste seja negativo, o valor não sofrerá redução, cabendo o reajuste com base na tabela praticada pela empresa para novos contratos, na época da renovação.

6.3. Caso ocorram mudanças nas condições econômicas atuais que venham a alterar o equilíbrio contratual ou índice adotado não reflita a real variação dos custos da CONTRATADA, os valores constantes do Contrato serão reajustados de acordo com a tabela praticada pela empresa no momento da renovação, ou ainda, por liberalidade da empresa CONTRATADA, por negociação entre as partes.

6.4 - Quando o índice de reajuste do mês anterior ao do que o reajuste é devido não for conhecido na data base para o reajuste do contrato até a data de emissão da fatura, aplica-se o mês imediatamente anterior em que o índice tiver disponível, aplicando o acumulado dos últimos 12 (doze) meses.

11 DA PROTEÇÃO DE DADOS

11.1. As Partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes. No manuseio dos dados as partes deverão:

11.2. Tratar os dados pessoais a que tiverem acesso apenas de acordo com as instruções do parceiro adverso e em conformidade com estas cláusulas, e que na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concordam em informar de modo formal este fato imediatamente à parte adversa.

11.3. manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

11.4. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da parte adversa.

11.5. Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade de cada parceiro.

11.6. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito de cada parceiro, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

11.7. Caso qualquer das partes seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a parte contrária, para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

11.8. A partes deverão notificar a parte contrária em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

11.9. Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pelas partes, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

11.10. Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades das partes.

11.11. A parte que der causa a qualquer infração, será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à qualquer das partes e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pelas partes de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

CLAUSULA SEGUNDA: Pactuam as partes, que todas as demais cláusulas do contrato originário, restam mantidas, integras, nos exatos termos pactuados, alterando tão somente o pactuado no presente termo aditivo.

CLÁUSULA 3ª - DA IRREVOGABILIDADE E DA IRRETRATABILIDADE - O presente termo aditivo ao contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, extensivo aos herdeiros e sucessores dos contratantes, não comportando de parte a parte direito de arrependimento.

CLÁUSULA 4ª – DO FORO - Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente resultem deste termo aditivo de contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Medianeira (PR), com renúncia expressa de qualquer outro, pôr mais privilegiado que seja.

E, por estarem **as partes** de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular, assinam-no em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Medianeira, 25 de novembro de 2024.


TAROBA INDUSTRIA HOTELARIA LTDA
CONTRATANTE

DW
ELEVADORES
LTDA:285167
67000197

Assinado de forma digital por DW
ELEVADORES LTDA:28516767000197
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR,
l=MEDIANEIRA, ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=81047508000147,
ou=VIDECONFERENCIA, ou=AC
Instituto Fenacon RFB, cn=DW
ELEVADORES LTDA:28516767000197
Dados: 2024.11.25 21:40:04 -03'00'

DW ELEVADORES LTDA
CONTRATADO